西峰区什社乡村民自建房“4·06”高处坠落事故调查报告

2023年4月6日7时40分许，西峰区什社乡什丰村村民李某家中在海容模块建房施工过程中，发生一起高处坠落作业人员伤亡事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，要求成立事故调查组，妥善做好家属安抚及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，4月18日，区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，庆阳市自然资源局西峰分局、庆阳市公安局西峰分局、区应急管理局、区住建局、区总工会等部门组成的西峰区什社乡村民自建房“4·06”事故调查组，并邀请区纪委参加事故调查。调查组下设管理组、技术组和善后组。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议以及事故防范措施。

一、基本情况

（一）李某家庭及居住情况。李某，自建房房主，长期从事农业生产，农闲时节在周边打零工。家庭经济收入主要以种植业和外出务工为主，经济状况一般。该户住房为1991年修建的5间砖木结构房，建筑面积约90㎡。

（二）自建房审批情况。由于住房年久失修、破旧不堪，房顶漏水，坍塌。2023年1月11日，李某向什社乡人民政府提出维修申请，在自己原有坐北朝南庄基地上拆除上房部分房间进行重建。2023年2月18日，经什丰村委会会议研究同意，报什社乡人民政府审批，经什社乡人民政府公共事务服务中心审核，2023年3月7日，什社乡人民政府审批下发了《什社乡人民政府关于李兴义等71户翻建农宅用地的批复》（什政发〔2023〕40号）同意建设。

（三）自建房承包建设情况。2023年2月21日，房屋施工承包人张某某与李某签订海容模块建设合同，承包方式为包工包料，将340㎡的海容模块楼房工程（2层）以1380元/㎡承包给张某某修建，2023年3月21日开工建设。张某某承包该农户住房建设后，雇佣任某某负责现场施工，雇佣杨某某与介绍的岳某某、张某某、龚某某、李某某等四人参与房屋建设。

二、事故经过、应急处置及善后情况

（一）事情经过。2023年4月6日7时许，岳某某站在离地面2.34m高的单根楼梯模板支撑钢管上，在对楼梯模板调平时从钢管上跌落，头部(戴安全帽)着地受伤，2023年4月6日8时40分，由妻子张某某、工友杨某某等人立即用私家车将岳某某紧急送往庆阳市人民医院抢救，2023年4月6日10时12分，经抢救无效死亡，尸体被送往庆阳市人民医院太平间停放。

（二）事故报告情况。2023年4月6日22时30分，张某某到庆阳市公安局西峰分局什社派出所报警，4月6日23时07分，死者岳某某女儿岳某某向庆阳市公安局西峰分局拨打110报警，区公安分局什社乡派出所在开展调查工作的基础上，2023年4月7日8时30分，向什社乡人民政府报告了情况，并于4月12日立案侦查。事故发生后张某某、李某未向什丰村村委会报告事故情况，什丰村委会未及时向什社乡人民政府上报事故信息。什社乡在接到什社派出所报告，在及时安排妥善处置的同时，对事故分析研判后，2023年4月8日20时40分，向区应急管理局、区住建局报告，区应急管理局接报后按时向区委办、区政府办、市应急管理局报告了事故信息。

（三）现场勘查情况。修建房屋为海容模块结构，坐北朝南，东西长度14.04m，南北宽度13.37m，已安装完成海荣模块墙体高度3.5米，并全部浇筑混凝土，楼梯模板支撑体系沿东墙由南向北共搭设四跨，第一跨高度0.85m，第二跨高度1.56m，第三跨

高度 2.34m，第四跨高度 3.12m，在楼梯模板支撑体系第一跨地面遗留一顶蓝色安全帽，安全帽生产日期为 2021 年 3 月，有效期 30 个月。

（四）气象条件。2023 年 4 月 6 日，西峰区什社乡晴转多云，北风，全天气温-2℃—12℃，降雨量 0.0mm，相对湿度 37%。

（五）事故伤亡及善后处置情况

1.人员伤亡情况。

庆阳市西峰区公安局司法鉴定中心鉴定，岳某某系高坠致其闭合型颅脑损伤死亡。

2.善后处置情况。

2023 年 4 月 12 日，经什社乡政府，什社派出所什社司法所积极协调，岳某某生前务工介绍人（工友）杨某某与其家属自行达成赔偿协议，杨某某赔偿死者丧葬费 5 万元，2023 年 4 月 26 日，在四川安葬，其家属其他赔偿诉求建议通过司法途径解决。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

岳某某农房建设安全意识淡薄，对潜在风险隐患缺乏认知，基本安全知识欠缺，明知模板支撑架体钢管有冰霜，未严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》第 3.0.8 条，在无任何施工架、防护网等防护措施下，未系安全带站在距地面 2.34 米高度

钢管上进行高处作业，导致其坠落，是造成这起事故的直接原因。

2.间接原因

2.1施工承包方。该施工队施工现场安全管理混乱，安全隐患排查不彻底，施工人员安全生产意识淡薄，张某某及现场施工人员均未组织开展安全教育培训，对建筑施工高处作业危险性认知不足，安排违章冒险进行高空临边施工。未严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》规定采取配挂安全带、搭建外脚手架、铺脚手板等有效安全防护设施，未设置安全防护网，安全防护不到位。

2.2自建房房主。李某，安全生产意识淡薄，未选用经过培训的农村建筑工匠或专业人员施工，未按村镇建设工程质量安全管理、村庄和集镇规划建设管理条例等法律法规规定，对建筑超过300㎡的自建房选用有相关资质的承建人建设，细化具体有效安全施工方案。

2.3什社乡什丰村村民委员会。未严格落实《西峰区住房和城乡建设局<关于进一步规范西峰区农房建设质量和安全管理>的通知》（西住建发〔2021〕223号）文件精神，未指导农户与施工承包方工匠签订施工合同，对《安全生产法》及农民自建房方面的相关政策规定了解掌握不清，巡查检查力度不大，未更好落实前置工作措施，工作安排不精细。

2.4什社乡人民政府。未形成《安全生产专项整治“三年”

行动计划》工作长效机制，落实《什社乡2023年安全生产重点工作任务清单》不够深入，事故分析研判不及时。贯彻落实住房城乡建设部《关于切实加强农房建设质量安全管理的通知》《西峰区住房和城乡建设局<关于进一步规范西峰区农房建设质量和安全管理>的通知》工作要求不到位，未建立农房管理机构，对施工环节进行现场指导巡查不到位，宣传教育不全面。

2.5西峰区住房和城乡建设局。落实建设部《关于加强村镇建设工程质量安全管理的若干意见》的通知（建质〔2004〕216号）、《关于切实加强农房建设质量安全管理的通知》(建村〔2016〕280号)、《进一步加强农村住房质量安全管理指导意见》（甘建村〔2022〕59号）不深入，贯彻落实《西峰区住房和城乡建设局<关于进一步规范西峰区农房建设质量和安全管理>的通知》工作要求不到位，提供技术服务和指导不够，村镇建设工程质量安全监管不到位。

（二）事故性质。经调查组分析认定，西峰区什社乡“4·06”自建房高处坠落事故是一起施工人员违章冒险作业，在高处临边施工时，未落实重要安全防护措施，造成的一起农民自建房领域一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.什社乡什丰村村民委员会。事故发生后，反应迟缓，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及时向什社乡人民政府和区有关安全管理职责部门报告事故，未严格落实《西峰区住房和城乡建设局<关于进一步规范西峰区农房建设质量和安全管理>的通知》（西住建发〔2021〕223号）文件精神，及时向自建房房主和施工负责人签订安全生产责任书，告知安全义务和责任，负有属地管理责任，建议什社乡政府依据相关规定做出处理。

2.什社乡人民政府。未能有效落实自建房动态巡查制度，督促辖区内各行政村落实安全生产职责不到位，负有农村自建房监督管理责任，建议由西峰区人民政府依据《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》第二十六条规定，责令向其作出深刻检查。

3.西峰区住房和城乡建设局。未认真贯彻落实国家、省上有关村镇建设、农村住房安全管理相关文件法律法规要求，农村住房建设和管理不规范，建管有效结合不紧密，对事故发生负有行业监督管理责任，建议由西峰区人民政府依据《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》第二十六条规定，责令向其作出深刻检查。

（二）对事故责任人员的处理建议

岳某某，施工劳务人员，未接受安全知识培训，安全意识淡薄，对建筑施工作业危险性认识不足，在未采取重要安全防护措施情况下，冒险进行高空处临边作业，导致坠落受伤死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

张某某，施工承包人，安全生产意识淡薄，未严格落实安全生产管理职责，对施工作业人员进行安全培训教育不到位，安全防护用品投入不足，未落实安全防护措施，事故发生后未积极承担善后处理责任，开展施工现场安全检查不细致，对事故的发生负主要安全管理责任，造成严重后果，根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，涉嫌刑事犯罪，建议司法机关追究刑事责任。

李　某，自建房房主，未选用有相关资质的施工承包人建设住房，未选用参加农村工匠培训人员进行房屋施工建设，未督促施工队落实各项安全防护措施，事故发生后，未及时向村委会报告信息，未积极承担善后处理责任，造成严重后果，对事故发生负有主体安全管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，涉嫌刑事犯罪，建议司法机关追究刑事责任。

袁某某，什丰村村委会副主任，分管全村住房安全生产工作，事故发生后未及时向村委会报告，未严格落实《西峰区住房和城乡建设局<关于进一步规范西峰区农房建设质量和安全管理>的通知》（西住建发〔2021〕223号）文件精神，未及时向自建房

房主和施工负责人签订安全生产责任书，告知安全义务和责任，建议什社乡按照干部管理权限做出处理。

门某某，什丰村村党支部书记、村委会主任，安全生产工作安排部署不细致，巡查排查不到位。事故发生后未及时向什社乡人民政府报告事故相关情况，建议什社乡按照干部管理权限做出处理。

五、事故防范和整改措施建议

当前，我区正处在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接关键阶段，群众翻建、改建、新建两层及以上住宅的改善性住房需求增加。该起事故的发生，暴露出全区自建房领域监管不到位，群众建房安全意识不强。为深刻汲取事故教训，全面消除安全隐患，全区上下要进一步强化宣传教育培训，加强属地行业安全管理，确保全区安全生产形势稳定。

（一）牢固树立安全发展理念。各乡镇街道及有关部门要按照国家和省、市、区关于安全生产工作的一系列决策部署，认真落实行业属地监管责任，以这起事故为戒，以问题为导向，结合正在开展的建筑施工安全专项整治巩固提升年工作，迅速组织开展安全生产大检查，对检查中发现的问题隐患，深入分析问题成因，找准薄弱环节，建立隐患整改台账，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，按照《三管三必须》要求，持续

深化各行业领域安全生产隐患排查治理行动，把安全生产工作放在更加突出的位置抓紧抓好，坚决防止各类事故的发生。

（二）加强农房建设规范管理。各乡镇街道、住建、国土、农业农村等部门要切实加强自建房安全监管，严格按照各级文件要求，多方联动规范自建房管理，在全区开展农村建房领域专项安全检查，及时发现并严厉查处违法违规建设行为。对辖区内所有农村在建自建房进行全面摸底调查，强化乡镇专职监管人员力量，并加大巡查和执法检查力度；各村委会加大排查巡查力度，及时消除事故隐患；指导村民和参建各方严格履行全员安全生产责任，做好施工过程中人身安全、用电、防火等安全措施，及时发现和制止各类违法违规建房行为，督促整改各类安全隐患，对农房建设违法行为施工单位或乡村建设及时查处，加大执法监察力度，用行业标准，规范农房建设全过程。

（三）加强法规政策宣传引导。各乡镇街道、住建部门要加强乡村建设工匠培训，不断提高乡村建设工匠培训覆盖率，不断提升农村建设工匠安全操作技能，提高群众农房建设的安全防范意识，保障农房建设安全。认真贯彻落实《甘肃省住房和城乡建设厅关于印发<甘肃省乡村建设工匠培训工作方案（2021-2025年）>的通知》，积极引导农户将农房建设承包给有资质的单位设计施工，鼓励聘请持有建筑施工相关资质或持有乡村建设工匠培训合格证人员指导参与农房建设，引导其为工匠购买人身意外

伤害保险。充分利用互联网、广播、村级公示栏等各类宣传媒介，加大对乡村建设工匠培训和农房安全常识的宣传教育培训，使乡村建设工匠熟懂农村自建房安全常识，加强自建房领域相关文件精神和专业知识宣传教育培训，提高群众自建房建设安全防范意识，主动选择经过培训的乡村建设工匠建设农房，保障农房建设质量及施工安全。